DOC-SMCTA-EST-001 · VERSIÓN 2.0.0

Matriz de Riesgos y Mitigación Legal-Financiera

Borrador Técnico Estratégico para Revisión

Proyecto / Sistema	**Sistema de Mercado Comportamental y Trading de Activos (SMCTA)**
Fase / Área Normativa	**01 Fase Estrategia y Rediseño de Modelo**
Autoría y Gobernanza	**Equipo de Ingeniería de Software — Proyecto SMCTA**
Fecha de Emisión	**Noviembre 2026**

> ***Nota General de Plantilla y Recomendación Técnica:*** *Este documento ha sido diseñado como una especificación estratégica exhaustiva que neutraliza las vulnerabilidades identificadas en la auditoría técnica inicial del proyecto SMCTA. En aquellas secciones donde se requiere especificación por parte del autor o la empresa licenciataria, el documento adopta explícitamente el camino técnico/legal más recomendado para garantizar viabilidad operativa. Asimismo, se han dispuesto bloques demarcados como [COMPLETAR: ...] para ser alimentados con registros reales de auditoría legal y financiera previa a la salida a producción de cada cliente B2B.*

1. Resumen Ejecutivo y Diagnóstico de Reorientación

El modelo conceptual original de SMCTA planteaba un mecanismo de e-commerce donde el comerciante actuaba como contrapartida directa de la reventa de "Cupones de Valor", comprometiéndose a recomprar el activo a un precio dinámico dictado por un algoritmo. La auditoría técnica demostró que dicho planteamiento estructuraba involuntariamente un contrato de derivado financiero no regulado (opción u orden de futuros), exponiendo al comercio a tres colapsos operativos y legales:

- Selección Adversa (Adverse Selection): El comercio absorbe la pérdida cuando el activo se aprecia (paga la plusvalía de caja) y retiene el riesgo cuando el activo cae (el cliente retira el stock o exige cumplimiento a precio alto).
- Riesgo de Liquidez (Bank Run): Los ingresos por venta inicial de cupones constituyen un pasivo contingente exigible a la vista. El uso de estos fondos para capital de trabajo sin encaje de custodia genera iliquidez inmediata ante olas masivas de recompra.
- Fricción Regulatoria y de Consumo: Asimilación de la plataforma a un mercado de valores o casa de apuestas no regulada, sumado a la invalidez legal de penalizar reembolsos bajo las leyes de protección al consumidor (derecho de desistimiento).

Para convertir este concepto en un producto White-Label escalable y seguro, la arquitectura se reconvierte hacia un Mercado Secundario P2P (Peer-to-Peer) sin Contrapartida Directa. El comercio deja de actuar como Market Maker; en su lugar, la plataforma actúa como un tercero facilitador que cobra una tasa de comisión (take-rate) por cada transacción entre usuarios, eliminando de raíz el riesgo de balance del comercio.

2. Registro General de Auditoría y Trazabilidad Organizacional

Espacio reservado para la consignación de datos reales de la entidad emisora, consultores legales y certificaciones de auditoría antes de cada despliegue comercial.

Campo de Registro	Valor / Especificación	Observaciones / Estado
Razón Social del Tenant / Cliente B2B:	[COMPLETAR: Nombre legal de la empresa licenciataria]	Entidad que opera la instancia White-Label.
Jurisdicción Principal de Operación:	[COMPLETAR: País / Provincia / Estado de aplicación]	Determina la legislación de valores y consumo aplicable.
Firma de Asesores Legales Revisores:	[COMPLETAR: Nombre de la firma de abogados / Asesor Financiero]	Dictamen de no-asimilación a derivado financiero.
Proveedor de Custodia / Escrow (PSP):	[COMPLETAR: Pasarela de Pagos / Entidad de Pagos de Terceros]	Entidad regulada encargada del retención de fondos.
Fecha de Última Auditoría de Seguridad:	[COMPLETAR: AAAA-MM-DD]	Revisión de Smart Contracts / Lógica P2P.

3. Matriz Estructurada de Riesgos y Mitigación Legal-Financiera

A continuación se detallan los 5 riesgos críticos del proyecto, analizados bajo la arquitectura P2P reconvertida frente al modelo original.

ID	Categoría de Riesgo	Impacto Crítico Original	Estrategia de Mitigación P2P Recomendada	Nivel de Riesgo Residual
R-01	Financiero: Selección Adversa	Pérdida directa de caja del comercio por liquidación de plusvalías de terceros cuando el producto se aprecia.	Eliminación de la Contrapartida Directa: El usuario A vende al usuario B a precio de mercado P2P. El comercio no desembolsa caja; solo percibe una comisión por facilitación (ej. 5%).	Bajo (El comercio nunca paga minusvalías ni plusvalías de su balance).

ID	Categoría de Riesgo	Impacto Crítico Original	Estrategia de Mitigación P2P Recomendada	Nivel de Riesgo Residual
R-02	Liquidez: Corrida de Solvencia (Bank Run)	Gasto del ingreso anticipado por el comercio derivando en incapacidad de responder a rescates en masa el día 7 de la ventana.	Cuentas Escrow / Devolución de Garantía: El capital ingresado en la compra inicial de cupones se retiene en un PSP regulado. Solo se libera al comercio cuando el cupón se canjea físicamente o vence.	Muy Bajo (Iliquidez matemáticamente imposible por segregación de fondos).
R-03	Regulatorio: Derivado Financiero No Regulado	Sanciones e inhabilitación por emisión de Opciones/Futuros no autorizados por reguladores de valores (SEC, CNMV, CMF, CNV).	Reclasificación a Cesión de Derechos de Reserva P2P: Encuadre legal como contrato civil/comercial de cesión de cupón entre particulares con tarifa de servicio del e-commerce.	Medio-Bajo (Sujeto a dictamen de la jurisdicción local).
R-04	Operativo: Canibalización y Disrupción de Stock	Inmovilización de productos/servicios para especuladores durante 10 días, perdiendo ventas seguras a clientes reales.	Restricción de Segmento y Ventana Acotada: Aplicación exclusiva a bienes de escasez real o preventas (entradas, series limitadas). Acortamiento de ventana de trading (ej. 48-72h).	Bajo (El stock congelado tiene rotación de reventa alta asegurada).
R-05	Legal Consumo: Conflicto con Derecho de Desistimiento	Ilegalidad de penalizar la devolución del dinero al 80% o retener comisiones bajo leyes de protección al consumidor (10-14 días).	Exención Regulada por Reservas / Venta P2P Final: Configurar el cupón como reserva de fecha específica o activo personalizado sujeto a excepciones de desistimiento según ley local.	Bajo (Adaptado según ley de comercio electrónico de cada país).

4. Desglose Detallado de Salvaguardas y Arquitectura de Mitigación

4.1. Neutralización de la Selección Adversa mediante Mercado Secundario P2P

Para erradicar la trampa financiera donde el comerciante actúa como un Market Maker institucional sacrificando su margen retail, el software SMCTA implementa las siguientes reglas inflexibles:

1. Order Book Interno P2P: La plataforma despliega un libro de órdenes donde la oferta y la demanda se cruzan exclusivamente entre usuarios finales (Cliente A vende a Cliente B).
2. Cero Desembolso de Caja Corporativa: Ante un incremento del valor del cupón por escasez o alta demanda, la plusvalía la paga el comprador secundario (Cliente B). El comercio nunca financia la especulación con su caja.
3. Modelo de Monetización por Take-Rate: En cada transacción P2P, el sistema retiene automáticamente un porcentaje parametrizable (ej. 3% al vendedor y 3% al comprador), transformando la especulación en una fuente de ingresos pasivos para el comercio en lugar de un riesgo de balance.

4.2. Protocolo de Liquidez, Escrow y Custodia de Fondos

Para prevenir quiebras técnicas o corridas bancarias dentro del e-commerce B2B, el software integra un pipeline de pagos con segregación estricta de cuentas:

- Fase de Depósito (Día 1): El capital abonado por el usuario por la emisión del cupón ingresa a una cuenta de custodia temporal (Escrow Account) administrada por una entidad de pago regulada.

Estado de Contabilidad: Pasivo Diferido (Fondos de Terceros). Ningún porcentaje de este capital puede ser movilizado por el comerciante para gastos operativos o nóminas.

- Fase de Transacción P2P (Día 2 al N): Si el cupón se transfiere entre usuarios, el comprador secundario liquida el pago hacia el titular actual en el libro de órdenes, descontando la comisión del mercado. El depósito inicial permanece en custodia.
- Fase de Canje / Vencimiento (Día N):
- Si el cupón es canjeado (retiro físico/consumo), el monto del Escrow se libera automáticamente a la cuenta del comerciante como ingreso por venta real.
- Si el cupón vence sin canje ni reventa, se ejecuta la regla de expiración parametrizada (p. ej. liquidación al comercio con penalización por no retiro o conversión a crédito de tienda).

4.3. Estrategia de Blindaje Legal y Reclasificación de Activo

Para evitar la intervención de reguladores de mercados de valores y casas de apuestas, el marco de contratación del software exige los siguientes encuadres en sus Términos y Condiciones (T&C):

- Naturaleza Jurídica del Cupón: El cupón se define estrictamente como un "Derecho Personal y Nominativo de Reserva y Adquisición Preference de Bienes o Servicios". Se prohíbe formalmente en la interfaz gráfica el uso de terminología financiera como "Trading", "Inversión", "Rendimiento Garantizado", "Opción", "Acción" o "Broker".

- Mecanismo P2P como Cesión de Derechos: La reventa P2P se ampara legalmente bajo la figura civil/comercial de "Cesión de Posición Contractual o Cesión de Derechos de Reserva" entre particulares.
- Encuadre de Reglas de Consumo y Desistimiento: En jurisdicciones con leyes de retracto (ej. 14 días en UE, 10 días en LatAm), el sistema parametriza el activo en categorías legalmente exentas de devolución dineraria integra (ej. servicios de esparcimiento con fecha específica, bienes personalizados o artículos de fluctuación de mercado fuera del control del proveedor).

4.4. Criterios de Selección de Verticales y Salvaguarda de Inventario

Para evitar el desabastecimiento artificial y el efecto látigo (Bullwhip Effect) en la cadena de suministro, la plataforma debe restringir su venta White-Label a los siguientes segmentos objetivo recomendados:

Vertical de Negocio	Apto para SMCTA P2P	Razón Estratégica y Comportamiento del Stock
Boletería de Eventos / Festivales	Altamente Recomendado	Capacidad fija con caducidad total en fecha H. La reventa P2P captura la plusvalía del mercado secundario y evita el scalping externo no regulado.
Ediciones Limitadas / Coleccionables (Sneakers, Arte)	Altamente Recomendado	Productos de apreciación orgánica por escasez donde la demanda supera holgadamente la oferta.
Reservas Hoteleras en Fechas de Alta Demanda	Recomendado con Restricciones	Requiere acotar la ventana P2P (ej. cerrar reventa 72h antes del check-in) para permitir re-comercialización directa si el cupón expira.
Productos Perecederos Diarios / Gastronomía	NO RECOMENDADO	Degradación física inmediata y coste de oportunidad crítico. Un producto con margen perecedero diario sufre canibalización masiva bajo especulación.

5. Anexo: Formulario de Control y Auditoría Legal Pre-Despliegue

Este espacio simula el formulario que cada cliente B2B debe completar y firmar junto con su equipo legal antes de habilitar el módulo P2P de SMCTA.

CHECKLIST DE AUDITORÍA LEGAL PREVIA AL DESPLIEGUE (TENANT B2B)

[ ] Dictamen de Derivados Financieros: ¿Se confirmó que en la jurisdicción de destino el mercado P2P no requiere licencia de intermediación bursátil?

Firma Responsable Legal: [COMPLETAR NOMBRE Y MATRÍCULA]

[ ] Integración Escrow: ¿La pasarela de pagos seleccionada garantiza la segregación de capital de cupones activos?

Proveedor de Pasarela: [COMPLETAR NOMBRE DEL PSP]

[ ] Términos de Consumo: ¿Los T&C de la tienda identifican correctamente el cupón como cesión de reserva no sujeta a reembolso de plusvalías?

Enlace a T&C Publicados: [COMPLETAR URL]

[ ] Controles KYC/AML: ¿Se han fijado montos máximos de reventa P2P por usuario/día para prevenir lavado de dinero?

Límite Diario Parametrizado: $[COMPLETAR MONTO EN MONEDA LOCAL]